

予備独自問題 R6-17

(配点: 3)

月 日

月 日

次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合（刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。）、その証拠能力について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。

【事例】

Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過ぎる際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された（供述録取書①）。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された（供述録取書②）。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていないことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した（供述録取書③）。

【記述】

- ア. Xが起訴され、公判期日において供述した場合、供述録取書①の証拠能力が認められることはない。
- イ. 供述録取書①については、Xの供述の任意性に疑いがなければ、証拠能力が認められる。
- ウ. 供述録取書②については、供述録取書③と同じ要件の下で、証拠能力が認められる。
- エ. 供述録取書③については、刑事訴訟法第319条第1項は適用されず、同法第322条第1項ただし書が適用される。
- オ. 供述録取書③が、検察官による取調べにおいて作成された場合であっても、証拠能力が認められる要件は同じである。

ア 誤っている

322 条 1 項本文後段は、被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、特に信用すべき状況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができると規定している。本記述における供述録取書①は、被告人であるXの供述録取書であり、322 条 1 項本文後段の固有の要件は絶対的特信状況であって、供述内容に限定はなく、典型的には被告人の有利な供述がこれに当たるところ、当該供述録取書はXの犯行の否認を内容としたものであって、絶対的特信状況が認められれば証拠能力は認められ得る。

イ 誤っている

供述録取書①の供述内容は、Xの犯行の否認を内容とするものであって、肢アの解説で述べたように、当該供述録取書の証拠能力が認められるためには、322 条 1 項本文後段により、「特に信用すべき状況の下にされたものである」こと、すなわち絶対的特信状況が認められる必要がある。供述の任意性に疑いが無い場合に証拠能力が認められるのは、322 条 1 項本文前段の場合である（322 条 1 項ただし書）。

ウ 正しい

供述録取書②の内容は、Xは、犯行の否認はしているものの、犯行現場をバイクで通ったことは認めている。322 条 1 項本文前段にいう「不利益な事実」とは、319 条 1 項の狭義の自白を含み、かつ、これより広く、犯罪事実の全部又は一部の認定の基礎となりうる間接事実の存在を認める供述も含まれると解される。犯行現場をバイクで通ったという供述は、犯罪事実の全部又は一部の認定の基礎となり得る間接事実の存在を認める供述に含まれると考えられる。よって、供述録取書②の供述は、322 条 1 項本文前段の「その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき」に該当し、当該供述録取書の証拠能力が認められるためには、供述の任意性に疑いが無いことが要求される（322 条 1 項ただし書）。また、供述録取書③は被告人Xの自己の犯行を認める内容の供述であって、322 条 1 項本文前段の「その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき」に該当し、当該供述録取書の証拠能力が認められるためには、供述の任意性に疑いが無いことが要求される（322 条 1 項ただし書）。よって、供述録取書②と供述録取書③は同じ要件の下で証拠能力が認められる。

エ 誤っている

322 条 1 項本文前段にいう「不利益な事実」とは、319 条 1 項の狭義の自白を含み、かつ、これより広く、犯罪事実の全部又は一部の認定の基礎となり得る間接事実の存在を認める供述も含まれると解される。これに対して、319 条 1 項の「自白」とは、犯罪事実の全部又は本質的部分を認める供述をいう。供述録取書③については、被告人Xが自己の犯罪事実を認める供述を内容としており、319 条 1 項の適用がある。

オ 正しい

322 条 1 項本文は、321 条 1 項で規定する被告人以外の者の供述書及び供述録取書の証拠能力の場合と異なり、取調べの主体が裁判官か検察官かそれ以外かによって要件を異にしていない。したがって、供述録取書③の取調べが事例のように警察官によってなされたか、検察官によってなされたかによって証拠能力が認められる要件は異ならない。